

1501368-49.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... em seu poder e eram destinadas ao tráfico. Corroborando a confissão do réu, os PMS César Augusto e Leonan confirmaram que Adriano foi surpreendido na posse de entorpecentes destinados ao tráfico. Induvidosa a autoria e comprovada a materialidade, impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico. Por outro lado, o crime de receptação não ficou devidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, ., Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15) 2102-

8368, Sorocaba-SP - E-mail: sorocaba4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501368-49.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194538/2022 - 2º Distrito Policial de Sorocaba, 26202939 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2194538 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO LUCAS FISCHER DE OLIVEIRA

Vítima:

Saúde Pública e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

26/10/2022

Réu Preso

Aos 26 de outubro de 2022, nesta cidade e comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, através das estações de trabalho, em ambiente virtual (videoconferência), à hora designada, na presença do MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. CÉSAR LUIS DE SOUZA PEREIRA, comigo escrevente de seu cargo ao final nomeado e assinado, compareceram o Promotor de Justiça, Dr. WELLINGTON DOS SANTOS VELOSO, o réu ADRIANO LUCAS FISCHER DE OLIVEIRA; o Defensor Público, DR. OCTÁVIO GINEZ DE ALMEIDA BUENO; e as testemunhas de acusação Cesar Augusto Barbosa Balduino e Leonan Leonardo Correa.

Antes de iniciada a audiência, o Defensor, entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Após, ratificou a concordância com a realização da audiência em ambiente virtual. A seguir, com as formalidades legais e com a anuência das partes, foram inquiridas as testemunhas de acusação presentes e o réu interrogado, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para

que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima Wesler. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: homologo a desistência. Dou por encerrada a instrução e determino que se procedam aos debates orais. Em seguida, as partes manifestaram-se, oralmente, tendo o Dr. Promotor de Justiça requerido a procedência parcial da ação penal com a condenação do réu apenas pelo delito previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, enquanto o Dr. Defensor requereu a absolvição do réu no tocante ao delito previsto no art. 180, caput, do CP por insuficiência de provas. Quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos postulou pela fixação da pena no mínimo legal, aplicação do §4º da Lei 11.343/06 com redução máxima, regime aberto e pena substitutiva. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. Vistos. ADRIANO LUCAS FISCHER DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulados na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 18 de julho de 2022, por volta de 13h30min, na Rua Maria Augusta da Silva, altura do numeral 238, Brigadeiro Tobias, nesta cidade e comarca de Sorocaba, guardava, trazia consigo e transportava, drogas consistentes em 25,56g (vinte e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de tetrahidrocanabinol (THC/"maconha") acondicionados em 09 (nove) invólucros plásticos transparentes; 5,46g (cinco gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína acondicionados em 22 (vinte e dois) porções; e 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína acondicionados em 19 (dezenove) microtubos plásticos para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que, em data incerta, porém entre o dia 13 de julho de 2022 e o dia 18 de julho de 2022, por volta das 13h30min, na Rua Maria Augusta da Silva, altura do numeral 238, Brigadeiro Tobias, nesta cidade e comarca de Sorocaba, ADRIANO LUCAS FISCHER DE OLIVEIRA, adquiriu, recebeu, ocultou e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente no veículo VW GOL, ano 1997, placas BPY5512, avaliado em R\$7.000,00 (sete mil reais), de propriedade da vítima Wesler Dione Martins. Notificado o réu, apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022. O réu foi devidamente citado e, nesta audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final. Em debates orais, as partes se manifestaram, nesta data, conforme teses acima elencadas. É o relatório. Decido. A ação penal é procedente em parte. As provas carreadas aos autos autorizam a condenação do réu apenas pelo delito de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, a materialidade do fato delituoso está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 27/29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 97/98. A autoria também é certa. O próprio réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu que as drogas apreendidas foram encontradas em seu poder e eram destinadas ao tráfico. Corroborando a confissão do réu, os PMs César Augusto e Leonan confirmaram que Adriano foi surpreendido na posse de entorpecentes destinados ao tráfico. Induvidosa a autoria e comprovada a materialidade, impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico. Por outro lado, o crime de receptação não ficou devidamente comprovado, na medida em que os policiais disseram que o veículo estava parado na via pública e Adriano alegou que nada sabia a respeito do automóvel e que apenas estava nas proximidades traficando. Passo a dosar a pena do réu pelo crime de tráfico. Atento à diretriz do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário e confessou espontaneamente a prática do delito, razão pela qual a sua pena-base, fica estabelecida no mínimo legal de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, de menor valor. Presentes os requisitos do parágrafo 4º, do artigo 33, e levando-se em conta que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, reduzo a pena em dois terços, totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções; e multa, fixada em dez diárias de menor valor. Caso o benefício seja revogado, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime aberto.

Poderá, caso queira, apelar em liberdade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a ação penal e condeno ADRIANO LUCAS FISCHER DE OLIVEIRA, R.G. nº 46872269-SP, às penas de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade na forma acima estabelecida, e ao pagamento de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, de menor valor, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Absolvo o acusado da imputação do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Transitada em julgado expeça-se guia. Registre-se. Comunique-se, arquivando-se os autos a seguir. Consigne-se que o presente termo foi assinado, digitalmente, apenas pelo magistrado. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,____, escrevente subscrevi.

MM. JUIZ: